

DERECHO ROMANO EN LA FORMACIÓN DEL ABOGADO ACTUAL



Laura Bierzychudek

Abogada (egresada con Diploma de Honor, UBA). Magíster en Sistema Jurídico Romano y Derecho de la Unificación (Università di Tor Vergata, Italia). Programa de Actualización en Derecho de la Salud y Gestión de Organizaciones Sanitarias (UBA-AABA). Ayudante de segunda de Derecho Romano (Cátedra: M. Álvarez, Facultad de Derecho, UBA). Socia en Estudio Trevisán Abogados (Buenos Aires).

RESUMEN

Grandes juristas latinoamericanos, como Vélez Sarsfield (Argentina), Bello López (Chile) y Teixeira de Freitas (Brasil), entre otros, han tenido una formación eminentemente romanista. No obstante, actualmente, una significativa cantidad de universidades en Argentina no incluye la asignatura de Derecho Romano dentro de los planes de estudio de sus carreras de abogacía. Consideramos que esta relativa ausencia tiene efectos sobre el perfil académico de los futuros abogados. Por ese motivo, nos proponemos repensar el aporte del Derecho Romano y su presencia en los planes de estudio de carreras de grado, puesto que los principios romanos, su método y visión del derecho como ciencia sin fronteras es de enorme relevancia en la formación del futuro jurista.

Palabras clave: Derecho Romano, currículum, plan de estudio, formación académica de abogados.

ABSTRACT

Renowned Latin American jurists, such as Vélez Sarsfield (Argentina), Bello López (Chile), and Teixeira de Freitas (Brazil), among others, have had an eminently Romanist-oriented education. However, at present, Roman Law is not included in the curricula of a significant number of universities in Argentina. We believe that this relative absence has an impact on the academic profile of future lawyers, and therefore, we suggest reconsidering the contributions of Roman Law and its presence in the curriculum of undergraduate courses, because the Roman principles, its method, and the vision of the law as a borderless science are of enormous relevance in the training of future lawyers.

Keywords: Roman Law, curriculum, lawyers academic training.

Propósito

Actualmente, la materia Derecho Romano en la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene carácter obligatorio solamente para aquellos alumnos que siguen la orientación Derecho Privado y se cursa en el Ciclo Profesional Orientado. No obstante, históricamente, esto no ha sido así. De hecho, grandes juristas latinoamericanos, como Dalmacio Vélez Sarsfield (Argentina), Andrés Bello López (Chile) y Augusto Teixeira de Freitas (Brasil), entre otros, han tenido una formación eminentemente romanista.

Por este motivo, proponemos analizar la vinculación entre la ubicación de la materia Derecho Romano en la carrera de Derecho y su carácter obligatorio u optativo, con el perfil de egresado que la casa de estudio persigue, en distintas universidades de Argentina, incluyendo la Facultad de Derecho de la UBA y ocho universidades de distinta raigambre (públicas, confesionales y de perfil empresarial).

Método

Con tal propósito, se realizará una breve exposición del debate en torno a la misión de la universidad; y, luego, dentro de la misión de formación del abogado, se propone describir la discusión sobre qué perfil de abogados se debe o desea formar.

Considerando tales perfiles, se identificará la modalidad de la enseñanza de Derecho Romano en el currículum de los alumnos de abogacía en nueve universidades, a saber: UBA, Universidad de Córdoba, Universidad de La Plata, Universidad Católica Argentina, Universidad del Salvador, Universidad Austral, Universidad Siglo 21, Universidad de San Andrés y Universidad Torcuato di Tella. Para la elección de tales universidades, se ha considerado su distinto origen, por lo que pueden ser agrupadas en: públicas y privadas, confesionales y con orientación en negocios.

Asimismo, se aclara que el perfil de egresado que en este artículo se informa es aquel que las mismas universidades publican en sus sitios web de manera abierta y pública.¹

¹ En este sentido, advertimos que podría haber trabajos o debates más completos al interior de cada universidad, pero, para este artículo, se ha tomado aquello que cada universidad expresa de manera pública en su página web oficial, por cuanto asumimos sería el mensaje para transmitir o interesar a futuros alumnos y docentes.

Introducción

Quisiera iniciar este artículo a partir de una fuente romana que sostiene que el *principium es la pars potissima de todas las cosas* (D. 1,2,1 pr.).² La cita pertenece a Gayo, maestro que enseñó derecho en Roma entre los siglos I y II d.C., quien sostiene esta regla para iniciar el estudio de la materia. Gayo, sin negar la secuencia antes-después en el plano temporal, actualiza el concepto *principium*, cuya consideración es un momento imprescindible en la actividad interpretativa (Schipani, 1997: 3) y, agregó, formativa.

En efecto, al pensar y diseñar un plan de estudio de una carrera de grado podemos considerar que estamos en el punto de partida de un futuro jurista. Dicho punto de partida, si bien no es la meta, configura la estructura en la cual se presentará el derecho al estudiante, pero de una manera más significativa que la mera sucesión de materias a lo largo de los cuatrimestres. Posiblemente, sobre dicha estructura, el alumno continuará educándose.

En la concepción romana, los siguientes elementos eran significativos para el jurista o prudente: (i) la imparcialidad del derecho; (ii) los datos de la realidad; (iii) el derecho al servicio de las personas; (iv) la solución de los casos; (v) la construcción de categorías jurídicas; y (v) la configuración del sistema. Por eso, en la visión de Ulpiano los juristas son los custodios y los elaboradores del derecho (Gallo, 2000: 239-245).

Bajo esta concepción, en términos generales, fueron formados los juristas en América Latina, desde el inicio de las primeras escuelas o universidades de derecho, cuando al Derecho Romano se lo llamaba Derecho Civil y al Derecho Español se lo conocía como Derecho Real, y estaba contenido en las recopilaciones castellanas vigentes, las Siete Partidas, las Ordenanzas Reales de Castilla de 1484, las Leyes de Toro de 1505 y la Nueva Recopilación de 1567. Sin perjuicio de ciertas posturas contrarias, tal diseño se mantuvo hasta prácticamente finales del siglo XX, cuando comienza a revisarse la inclusión de la asignatura de Derecho Romano, de manera obligatoria, dentro de los planes de estudio. Esta revisión de la vigencia del Derecho Romano se mantiene, al menos en ciertos sectores, hasta la actualidad.

² *Cuiusque rei potissima pars principium est* significa que la parte más importante de cualquier cosa es el principio (Digesto 1,2,1 pr.).

Es cierto que, actualmente, la organización de la sociedad es distinta a la de siglos anteriores y, posiblemente, más compleja. No obstante, corresponde sostener que “el derecho de hoy es una derivación del de ayer y anticipa el del mañana” (Gallo, 2000: 239). Entonces, pareciera no ser suficiente limitarnos a estudiar las normas tal como fueron o son dictadas, dentro de una determinada jurisdicción.³ Al mismo tiempo, ello exige que “la enseñanza universitaria deba conservar dignidad científica y carácter crítico” (Gallo, 2000: 255), para brindar distintos elementos o herramientas al jurista que se está iniciando.

En este artículo, intentaré entonces abordar el espacio que se reserva al estudio del Derecho Romano en distintos planes de estudio, haciendo foco específico en la UBA, en correlación con el perfil de egresado que se propone.

En el artículo omito entrar en el programa o currículum de la materia de Derecho Romano. No obstante, hay un debate actual sobre qué debe enseñar el romanista a los estudiantes de derecho y cómo debe ser presentado para poder encauzar el aporte del Derecho Romano en la solución de problemas del presente.

Antecedentes

Sobre el Derecho Romano en la formación de los abogados

En una interesante investigación del Dr. Abelardo Levaggi sobre el Derecho Romano en la formación de los abogados argentinos del ochocientos, se distinguen tres grandes etapas (Levaggi, 1986). La primera, denominada período hispánico, durante la cual, en América Latina, la influencia del Derecho Romano ha sido indiscutible. La formación jurídica en las universidades de Chuquisaca (Alto Perú), Santiago de Chile y Córdoba del Tucumán se centran en los Derechos Romano y Canónico. Los abogados que participaron en el primer gobierno patrio de 1810 y la independencia de 1816 fueron educados, en una apreciable proporción, por el Derecho Romano (por ejemplo, Mariano Moreno, Juan José Paso y Narciso Laprida, entre otros). En la segunda etapa, denominada derecho patrio, se observa una diferenciación entre el de-

recho aplicable (el derecho oficial o real) y el Derecho Romano. Esta etapa es relevante puesto que en ese momento se forman Dalmacio Vélez Sarsfield y Juan Bautista Alberdi, juristas ambos que han desarrollado el Código Civil Argentino vigente hasta el año 2015 y han diseñado nuestra Constitución Nacional. Durante esta segunda etapa, el Derecho Romano es criticado por supersticioso y extranjero, proponiendo su reemplazo por Derecho Real o Patrio.⁴ Fundada la UBA en el año 1821, se afianza el criterio antirromanista. No obstante, la concepción romana aparece indirectamente citada a través de cierto manual de estudios. El canónigo Juan Ignacio de Gorriti escribe en 1836 que se engaña miserablemente el que piensa sobresalir en su profesión si no se ha familiarizado con las fuentes de la legislación, es decir, con las leyes romanas.⁵ Recién cuatro décadas después de su creación, con la asunción de Juan María Gutiérrez en el rectorado de la UBA, se reorganizan los estudios y se ubica en el plan del Departamento de Jurisprudencia, por vez primera, al Derecho Romano. Abarca los dos años iniciales de la carrera. Levaggi expresa:

El impacto que en los juristas argentinos de estos años de la codificación produce el derecho científico, principalmente a través de sus expositores alemanes y franceses, ratifica la necesidad del conocimiento del Derecho Romano para el jurista moderno (Levaggi, 1986).

Posteriormente, en el año 1918 tuvo lugar la Reforma Universitaria, en Córdoba, Buenos Aires y otras ciudades de América Latina.⁶ Los legados de aquella Reforma se vinculan a la autonomía universitaria, los concursos docentes, la investigación científica, la misión social de la universidad y la extensión universitaria, entre otros. Durante dicho período el plan de estudios

⁴ El investigador observa, en efecto, que, para conocer las fuentes del saber de esos juristas, debió atender no tanto a los planes de estudio, como a sus bibliotecas personales.

⁵ En la misma línea, Juan Bautista Alberdi, al tener que orientar a un estudiante manifiesta: “hallo acertada la idea de principiar sus estudios en Turín [...] Allí puede usted estudiar el Derecho Romano y el Derecho Canónico que son las dos fuentes del Derecho Español. La Italia posee el secreto de esas dos ciencias por haber sido cuna de ambas. El Derecho Romano es al nuestro lo que un original es a una traducción” (Levaggi, 1986).

⁶ Uno de los eventos que motivarían la posterior Reforma de 1918 fue el suicidio del estudiante Roberto Sánchez, luego de ser reprobado en un examen de Derecho Romano en el Departamento de Jurisprudencia de la UBA, que en ese momento pertenecía aún a la provincia. La nacionalización recién se produciría a raíz de los sucesos revolucionarios de 1880 y luego de la Ley Avellaneda. (Scotti, 2019).

³ “En nombre del nacionalismo jurídico [...], el estatal-legalismo ha buscado aislar al código de sus raíces, de nacionalizar la producción del derecho y de transformar a los ordenamientos estatales en [...] autointegracionistas y cerrados [...]” (Schipani, 2000: 264-280).

de la Facultad de Buenos Aires era cerrado y Derecho Romano se impartía de manera obligatoria a todos los alumnos, al inicio de la carrera.

Más recientemente, la Facultad de Derecho de la UBA aprobó cambios de planes de estudio en los años 1985,⁷ 2004⁸ y 2018.⁹ En las discusiones se han planteado debates en torno a qué perfil de abogado debe formar la UBA y, en consecuencia, cómo debe ser diseñado el plan de estudios, pasando de un modelo más cerrado y rígido a uno relativamente abierto, dividido en ciclos, con orientaciones determinadas a elección del alumno y cierto mapa de correlatividades.

La materia de Derecho Romano ha sido reubicada en el Ciclo Profesional Orientado (CPO), de manera obligatoria para la orientación en Derecho Privado, en la modificación del año 1985. Dicha reforma intentó imitar la enseñanza en los Estados Unidos e Inglaterra. El propósito fue reemplazar el plan viejo, que constaba de 30 materias fijas (y 30 exámenes más algunos trabajos), por uno nuevo donde el estudiante pudiera elegir lo que le interesaba o consideraba necesario para su formación (Ferraioli Karamanian, Monti y Rábanos, 2014).¹⁰

En el plan de estudios del año 2004,¹¹ la materia de Derecho Romano no sufrió alteraciones;¹² sin embargo, vale la pena mencionar que la asignatura Derecho

del Ciclo Básico Común (CBC) pasó a denominarse Principios Generales del Derecho Latinoamericano, cuyos contenidos y objetivos incorporaron una asignatura que permite estudiar el derecho como construcción histórica y su proyección en la realidad contemporánea, reconociendo un origen común. Dicha materia tiene cierto contenido romanista.¹³

En un informe realizado en el año 2019, patrocinado por el Ministerio de Justicia de la Nación, se indica:

Los últimos años han evidenciado una suerte de revolución silenciosa en la formación de abogados y abogadas en nuestro país. Durante este período, las universidades, tanto de gestión pública como privada, han liderado un proceso de profunda revisión de sus prácticas educativas, de sus perfiles de egresados, de la práctica de la profesión, de lo que la sociedad les demanda y de la manera en que se refleja en los planes de estudio [...]. El aumento de horas de práctica, de investigación, de tutorías varias, implicará un giro sustantivo en la manera en que las carreras de abogacía se organizan y se piensan a sí mismas [...] (Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, 2019).

Sobre la misión de la universidad

Sin agotar el análisis abierto en este tema, solamente quisiera mencionar aquí la misión social de la universidad, como pauta para resaltar que no sería suficiente una formación netamente profesional o positivista del derecho vigente, sin incluir o incorporar otros aspectos que complementan la formación de un abogado —con conciencia social y moral— para contribuir necesariamente a la formación completa del ser humano y al cambio profundo que requiere nuestra sociedad.¹⁴

Al respecto, la Ley 24.521, sancionada en el año 1995, estableció en su art. 3:

La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del cono-

⁷ Véase el plan de 1985 en:

<http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/plan-de-estudios-1985/+1376>. En efecto, al concluir el proceso de facto y recuperar la democracia en la Argentina, se ha debatido en torno a qué educación requiere una sociedad democrática, qué debe enseñarse, cómo y por quién (Ferraioli Karamanian, Monti y Rábanos, 2014).

⁸ El plan de 2004 está disponible en:

<http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/tapa/la-uba-aprobo-la-actualizacion-curricular-de-la-carrera-de-abogacia/+242>.

⁹ Los cambios introducidos en 2018 pueden leerse en: <http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/tapa/la-uba-aprobo-el-texto-ordenado-del-plan-de-estudio-de-la-carrera-de-abogacia/+7157>.

¹⁰ Una crítica personal a dicha dinámica es la ausencia de tutorías para los alumnos al momento de optar por los puntos libres.

¹¹ El Plan de Estudios de 1985, aprobado por Res. (CS) 809/85, fue reemplazado en 2004 por Res. (CS) 3798/04, entre otras. Se consideraron dos ejes básicos: la necesidad de incrementar la carga horaria total de la carrera e incluir la enseñanza en determinadas áreas relegadas, tales como: lectocomprensión en idioma extranjero, incluir materias (tales como Concursos, y Finanzas y Derecho Tributario), e incrementar la formación procesal y de práctica profesional en la última parte de la carrera.

¹² Véase:

<http://www.derecho.uba.ar/estudiantes/Correlatividades-Abogacia-1985-2004.pdf>.

¹³ Una descripción de la materia se encuentra publicada en el sitio de la UBA:

https://www.cnba.uba.ar/sites/default/files/programas/prog.-derecho_latam_6to_ano.pdf

¹⁴ Risieri Frondizi exclama: “[...] la universidad tiene que convertirse en uno de los factores principales del cambio profundo que exige la dramática situación actual. Si no elevamos el nivel científico y técnico, y no lo ponemos al servicio de la acción social, no saldremos del estancamiento” (Frondizi, 1971: 234).

cimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

Sobre el análisis en torno al perfil del egresado

El perfil de egresado ha sido definido como una descripción de las actividades que el graduado podrá realizar de acuerdo con las capacidades desarrolladas, producto de su tránsito por un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, resulta una guía para el diseño del currículo general, la designación de profesores, el armado de los programas al interior de cada materia y la identificación de eventuales especializaciones (Dirección de la Carrera de Ciencia Política, 2016). Qué perfil de egresado es el más adecuado ha sido objeto de debates en el pasado y aún hoy. En efecto, se han sistematizado distintos modelos de formación jurídica, dependiendo del rol que cumplirá el egresado en la sociedad, la concepción del derecho, el vínculo con la región y el mundo, la relación con otras disciplinas, entre otros. A partir de la posición que se adopte, corresponderá evaluar los elementos relevantes para la selección de los docentes universitarios que permitan alcanzar el modelo elegido (por ejemplo: experiencia profesional y docente, formación en investigación y pedagogía); como también, los cambios curriculares (en la clase, en el programa de la asignatura o en el plan de estudios) que pudieran ser conducentes para adecuar la actual carrera de abogacía al modelo planteado.¹⁵

Sin perjuicio de ello, en mi opinión Derecho Romano es una asignatura con capacidad de adaptación en lo que concierne a su programa. En tal sentido, considero que el abordaje de su estudio y reflexión puede variar según el perfil de abogado y el plan de estudio que se diseñe. Prueba de ello es, en mi entendimiento, la presentación de los Principios Generales de Derecho Latinoamericano en el CBC, por un lado, y, por el otro, la materia propiamente dicha de Derecho Romano para la orientación en Derecho Privado, como fuente (en su acepción de origen) de nuestro

derecho actual. De manera adicional, sería posible ofrecer un tercer espacio dirigido a profundizar ciertas instituciones privadas y/o también públicas (por ejemplo, el Tribuno de la Plebe y el colegio sacerdotal de los Feciales, entre otras) en vista al proceso de integración latinoamericano. En este sentido, resultan interesantes los seminarios ofrecidos por la Universidad Nacional de Córdoba sobre cuestiones actuales del Derecho Romano, por ejemplo.¹⁶

Desde la doctrina romanista se han estudiado y evaluado los aportes que el estudio del Derecho Romano ofrece a la formación del abogado. Por un lado, se mencionan claramente los legados que como ciencia histórica nos ha dejado en la construcción del derecho actual, pero, además, se ha valorado la vigencia de sus principios y técnica para “[...] enseñar a comprender el derecho, a criticarlo y sugerir su reforma cuando proceda [...]”, como contraposición a la figura del experto en derecho vigente.¹⁷ En este sentido, la titular de la cátedra de Derecho Romano de la Universidad de Oviedo, España, sostiene que se demuestra la importancia del Derecho Romano en la formación del abogado de comienzos del siglo XXI en: (i) el carácter formativo del Derecho Romano cuya especial influencia ha tenido sus frutos en la ciencia jurídica europea durante siglos, y en especial en los derechos civiles continentales (se resalta aquí el carácter propedéutico de la materia); (ii) el Derecho Romano se presenta como un elemento integrativo y constructivo en la evolución de los derechos vigentes (al ser base común de cada uno de los pueblos europeos y, a través del Derecho Indiano y los códigos de la transición, también de los pueblos latinoamericanos); (iii) siendo el Derecho Romano el antecedente del sistema europeo contemporáneo, subyace en el actual sistema jurídico; (iv) frente a la invasión de leyes y reglamentos del derecho actual, el espíritu de creación jurídica de los jurisconsultos romanos constituye una insuperable escuela de libertad y la base para la formación del sentido jurídico; y, (v) el Derecho Romano ofrece un campo muy favorable para la investigación, a causa

¹⁵ El concepto de currículum ha sido definido de muchas maneras. A los efectos de este artículo, solamente será abordado en su acepción de plan de estudios, es decir, cómo se organizan las distintas asignaturas que los alumnos deberán cursar y aprobar para obtener su título.

¹⁶ El seminario de Derecho Romano profundizado se ofrece con una duración de 30 horas (<https://drive.google.com/file/d/12ydRXNgA2vZvWSHp5pZgrkxcKd6yTDxy/view>).

¹⁷ López-Rendo profundiza este análisis citando a D’Ors, quien sostuvo que “una mentalidad pragmática y utilitarista, que únicamente tiende al rendimiento inmediato, desatendiendo cualquier finalidad científica permite hablar de vulgarismo jurídico, el cual conduce a la disolución de categorías jurídicas” (López-Rendo Rodríguez, 2001).

de su evolución orgánica y progresiva (en tiempo, espacio y demografía) (López-Rendo Rodríguez, 2001). López-Rendo manifiesta que en España:

[...] se viene advirtiendo una tendencia a convertir la enseñanza de las Facultades de Derecho en enseñanza práctica, reduciendo las materias formativas y propedéuticas, como es el caso del Derecho Romano, la Historia del Derecho, el Derecho Natural o la Filosofía del Derecho, e introduciendo un amplio número de créditos en favor de los llamados *practicum*, creándose escuelas de práctica jurídica para los estudiantes que al terminar sus estudios decidan elegir el libre ejercicio de la abogacía [...] (López-Rendo Rodríguez, 2001).

Perfiles de egresados y la asignatura Derecho Romano en siete facultades de derecho,

Facultad de Derecho de la UBA¹⁸

Atento la designación de acreditación de la carrera como de interés público,¹⁹ se incorpora en el plan de estudio el perfil de graduado, las actividades profesionales reservadas al título, así como la estructura curricular del plan y el régimen de correlatividades vigente. Se destaca que la UBA presenta de manera abierta su plan de estudio y el perfil de egresado.²⁰

En lo que consideramos relevante para este trabajo preliminar, el perfil del graduado para la carrera

¹⁸ Fundada en el año 1821, en la ciudad de Buenos Aires, comienza a funcionar en el año 1822. “La idea de la fundación no es nueva, sino que data de medio siglo atrás. Hasta obtuvo la aprobación de la Corona” (Levaggi, 1986).

¹⁹ Conforme artículo 43 de la Ley de Educación Superior No. 24.521.

²⁰ “Los/as graduados/as de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la UBA desarrollarán un perfil acorde con las siguientes características profesionales: 1. Capacidad para conocer sustancialmente el derecho positivo y las grandes categorías del derecho. 2. Capacidad para resolver problemas profesionales complejos, pensar, razonar y argumentar con espíritu crítico, manejar con precisión el lenguaje técnico y diseñar y proponer soluciones jurídicas originales ante nuevas exigencias del ejercicio profesional. 3. Capacidad para el análisis de las decisiones y prácticas judiciales. 4. Capacidad para reconocer las necesidades sociales en relación con las transformaciones del derecho en un contexto de Estado social y democrático de derecho y de compromiso con la promoción de los derechos humanos. 5. Habilidad para analizar críticamente el sistema jurídico e incentivar el interés por emprender proyectos y trabajos de investigación jurídica con metodología apropiada. 6. Capacidad de evaluar axiológicamente las diversas interpretaciones que la norma permite efectuar. 7. Capacidad de desempeñarse de manera humanística y ética. 8. Capacidad para reconocer la apertura hacia otros campos de conocimiento. 9. Capacidad específica para la elaboración de normas jurídicas” En: http://www.derecho.uba.ar/academica/carreras_grado/pdf/plan-de-estudios-abogacia.pdf

de abogacía de la UBA se relaciona con la capacidad para: conocer sustancialmente el derecho positivo y las grandes categorías del derecho; resolver problemas profesionales complejos, razonar y argumentar con espíritu crítico y diseñar soluciones jurídicas originales ante nuevas exigencias; análisis de las decisiones y prácticas judiciales; reconocer las necesidades sociales en relación con las transformaciones del derecho en un contexto de Estado social y democrático de derecho y de compromiso con la promoción de los derechos humanos. En esta descripción no se observan referencias expresas a procesos de integración.

En cuanto a su plan de estudios, como se mencionaba anteriormente, brinda contenido vinculado al Derecho Romano en la asignatura denominada Principios Generales del Derecho Latinoamericano, ubicada en el CBC, de manera obligatoria para todos los alumnos de la carrera de abogacía; y, posteriormente, en la asignatura denominada Derecho Romano, obligatoria únicamente para aquellos alumnos que optaran por la orientación en Derecho Privado (para el resto de los alumnos esta asignatura es opcional).

Facultad de Derecho, Universidad de Córdoba²¹

En este caso, se eligió un perfil de abogado generalista. Según se informa, el sello institucional lleva a una formación integral y humanista que completa el perfil profesional generalista.

El plan de estudios está compuesto por asignaturas y talleres obligatorios y, además, ciertas asignaturas, cursos, seminarios o talleres opcionales. Expresamente se menciona que se unifican los contenidos del Derecho Romano en una asignatura obligatoria para todos los alumnos, que se dicta en el primer semestre del primer año. Sin perjuicio de ello, también se ofrecen ciertos seminarios opcionales sobre Derecho Romano y cuestiones actuales de Derecho Romano.²²

²¹ La creación de la cátedra de Instituta el día 26 de febrero de 1791 significó el nacimiento de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Córdoba. El método de la enseñanza exigía al profesor de Instituta que advirtiera al explicarla las concordancias y divergencias que el texto romano guardaba con el Derecho Real Español (<https://derecho.unc.edu.ar/institucional/>).

²² El plan de estudios está disponible en: <https://drive.google.com/file/d/12ydrXNgA2vZvWSHp5pZgrkxcKd6yTDxy/view>

*Facultad de Derecho, Universidad de La Plata*²³

El primigenio plan de estudios consistió en una enumeración de una treintena de materias de carácter obligatorio, sin la manifestación de los objetivos de la carrera ni la definición de perfil y los alcances del título. Pero, más recientemente, acorde con lo definido en los estándares elaborados por el Consejo Nacional de Decanos de las Facultades Nacionales de Derecho, al igual que en la UBA, se espera que luego de recorrer el plan de estudios los egresados hayan adquirido: capacidad para conocer sustancialmente el derecho positivo y las grandes categorías del derecho; capacidad para resolver problemas profesionales complejos, manejar con precisión el lenguaje técnico y diseñar y proponer soluciones jurídicas originales ante nuevas exigencias del ejercicio profesional; capacidad para el análisis de las decisiones y prácticas judiciales; capacidad para reconocer las necesidades sociales en relación con las transformaciones del derecho en un contexto de Estado social y democrático de derecho y de compromiso con la promoción de los derechos humanos.

La asignatura Derecho Romano se dicta en el primer año, dentro del área denominada formación general e introductoria. Tiene carácter obligatorio para todos los alumnos, independientemente de la orientación que pudieran elegir.²⁴ Expresamente se menciona que el Derecho Romano es valorado en su aspecto teórico, práctico y ético.

²³ La carrera de Abogacía es de las primeras en estructurarse en la Universidad Nacional de La Plata. La Escuela de Derecho de la ciudad de La Plata, dependiente del Gobierno Provincial, es preexistente a la Universidad Nacional de La Plata. En 1905 el Dr. Joaquín V. González –Ministro de Justicia e Instrucción Pública— le propone al Dr. Manuel Quintana la idea de la creación en La Plata de una Universidad Nacional sobre la base de las instituciones científicas ya establecidas. El 25 de septiembre de 1905 se sanciona la ley por la cual el Gobierno de la Nación tomaba a su cargo la fundación de un instituto universitario que se denominaría Universidad Nacional de La Plata. En 1906, luego de dictarse el decreto de organización de la Universidad y de haberse designado al fundador como presidente de la misma, la Escuela de Derecho se convirtió rápidamente en Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (https://www.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/academica/reforma_plan/plan_estudios_abogacia.pdf).

²⁴ El plan de estudio se encuentra en:

https://www.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/academica/2022/plan_estudio_6.pdf

*Facultad de Derecho, Universidad Católica Argentina (UCA)*²⁵

El perfil del egresado publicado se diseña a partir de una visión integral, humanista y cristiana del ser humano y la sociedad, con formación básica que abarque el derecho natural y constitucional como base y el derecho común en un marco cultural humanista cristiano.²⁶ En este caso, aparece manifiesta la influencia de la concepción del objeto de enseñanza (derecho natural y derecho común) que delimitan un perfil de egresado comprometido con la realidad. Al final hay una referencia expresa a procesos de integración y cambio.

Ante esta concepción del derecho, la asignatura Derecho Romano resulta obligatoria para todos los alumnos en el segundo semestre del primer año de estudios.

*Facultad de Derecho, Universidad Del Salvador (USAL)*²⁷

El perfil del egresado publicado indica:

El Plan de enseñanza [...] incluye conocimientos que exceden las necesidades del abogado exclusivamente litigante, de manera que el título final también te posibilita el ejercicio de la profesión en áreas como la magistratura, la función pública, la consultoría, la asesoría, la docencia o la investigación. La existencia de tales posibilidades en un mundo globalizado, donde los procesos de integración regional son fundamentalmente jurídicos, permite vislumbrar para la carrera de abogado un amplísimo horizonte en el ejercicio profesional.²⁸

²⁵ Fundada en el año 1958, aunque reconoce anhelos y cierto desarrollo previos. Actualmente, cuenta con sedes en Buenos Aires, Mendoza, Paraná y Rosario.

²⁶ “La Facultad se propone formar profesionales que cuenten con una sólida formación disciplinar en las diversas ramas del derecho a partir del conocimiento de sus problemáticas más actuales y con capacidad de pensar los problemas jurídicos a partir de una visión integral, humanista y cristiana del hombre y la sociedad. [...] Conocimiento relativos a: [...] Formación básica que abarque el derecho natural y constitucional como base, y el derecho común en un marco cultural humanista cristiano, que le permita comprender los procesos históricos regionales y nacionales” (https://uca.edu.ar/es/facultades/facultad-de-derecho/carrera-de-grado/abogacia?gad=1&gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNNU47it5UKa-LasCYjGPNHXh6IZa_zqBizgiOJg547PlgfBQnQ-IsRoCYeIQAvD_BwE).

²⁷ Fundada en el año 1956, con sede en Buenos Aires, un campus en Pilar y una delegación en Corrientes.

²⁸ Disponible en la página web: <https://promocioneingreso.usal.edu.ar/abogacia-plan-tradicional>.

La asignatura Derecho Romano también se incorpora de manera obligatoria, dentro del primer año de estudio, para todos los alumnos de la carrera de abogacía.

Facultad de Derecho, Universidad Austral²⁹

El perfil del graduado publicado establece que el abogado conforma la sociedad, promoviendo su justa estructuración, evitando la arbitrariedad y corrigiendo injusticias. Desde el patrocinio, el asesoramiento, la función pública o la elaboración legislativa, utiliza las herramientas que le brinda la universidad para que se respete a cada uno su derecho. En mi opinión, la última frase pareciera estar fundada en la definición de *iustitia de Ulpiano*: *iustitia* es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo jurídico (D, 1.1.10 pr.). Luego, se hace expresa referencia a los distintos espacios donde podría cumplir su rol el abogado: como asesor, decisor, elaboración de normas, por ejemplo.

La materia denominada Derecho Romano e Instituciones Contemporáneas se cursa de manera obligatoria también en el primer año del currículum.³⁰

Facultad de Derecho, Universidad Siglo 21³¹

En el sitio oficial se habla del “Perfil profesional”,³² y se informa que:

El egresado de abogacía de la Universidad Siglo 21 podrá desempeñarse en: desempeño independiente, consultoría jurídica, asesoramiento legal en empresas y organizaciones, ámbito internacional de la diplomacia, equipos interdisciplinarios de investigación, carrera judicial, docencia universitaria [...] [Además, se agrega que] el Abogado de la Universidad Siglo 21 cuenta con una sólida formación teórica y práctica en el desempeño del derecho y está altamente capacitado para el diseño jurídico de los más variados emprendimientos locales, nacionales e internacionales.

Aquí aparece fuertemente resaltada la finalidad para la cual se busca el título: el desempeño posterior, en el marco de lo cual se mencionan distintos roles.

Además del ejercicio privado de la profesión, se hace mención expresa a la docencia, la investigación y la carrera judicial.

No se observan asignaturas, talleres o materias optativas que incluyan Derecho Romano.

Facultad de Derecho, Universidad de San Andrés³³

En cuanto a aquello que entendemos vinculado con el perfil del egresado, se publica lo siguiente:

La Universidad de San Andrés promueve una concepción moderna y estimulante del derecho. La habilidad de repetir de memoria las distintas leyes ya no es útil, eficaz ni valorada. Los escenarios actuales requieren que los estudiantes logren comprender los problemas que el derecho pretende resolver y que estén en condiciones de dar los mejores argumentos, es decir, los más inteligentes y persuasivos. Por eso, nuestro plan de estudios se focaliza en el desarrollo de habilidades para la práctica, con un staff docente que combina académicos formados en las mejores universidades del mundo, con los mejores profesionales del mercado. A través de clases dinámicas, donde se debaten cuestiones de actualidad nacional e internacional, y la inclusión de materias que fomentan enfoques interdisciplinarios como la economía, la sociología o las nuevas tecnologías, se desarrollan en los estudiantes habilidades para responder con eficiencia a las nuevas situaciones que plantea el ejercicio del derecho. Asimismo, promovemos que nuestros alumnos realicen pasantías y prácticas profesionales en el Poder Judicial, el sector público, empresas y ONG de primer nivel, así como en grandes estudios de abogados. Y también fomentamos que los alumnos realicen un intercambio en el exterior [...].³⁴

En este caso, la descripción pareciera jugar con perfiles que rechaza expresamente y otros que valora, partiendo de una concepción moderna y estimulante del derecho.

No se hace mención, de manera expresa, a la asignatura de Derecho Romano dentro de su plan de estudios.

²⁹ Fundada en el año 1991, con sedes en Buenos Aires y Rosario, más un campus en Pilar.

³⁰ Puede encontrarse la información en:

<https://www.austral.edu.ar/productos-austral/pilar/abogacia/>.

³¹ Fue creada en el año 1995 y cuenta con tres sedes y numerosos centros en todo el país.

³² Información obtenida de

<http://www.siglo21.com.ar/carreras-de-grado.html#header3-r>.

³³ Fundada en el año 1998, cuenta con varias sedes en Buenos Aires y un campus en Victoria, provincia de Buenos Aires.

³⁴ Véase la información en:

<https://www.viaedu.com.ar/carrera/abogacia-y-escribania/abogacia/85>

Facultad de Derecho, Universidad Torcuato di Tella³⁵

En cuanto a lo que entendemos vinculado con el perfil de egresado propuesto, en su página web se menciona lo siguiente:

Estudiar Derecho en Di Tella abre puertas profesionales en el país y en el mundo. En un mundo cambiante, nuestra educación jurídica interdisciplinaria e internacional te prepara para enfrentar y liderar las respuestas a los grandes desafíos profesionales que acarrearán la globalización, la integración regional, las nuevas tecnologías y la necesidad de interactuar con profesionales de otras áreas, desde economistas y contadores hasta politólogos o diplomáticos. La interacción con investigadores reconocidos internacionalmente y con magistrados, litigantes, negociadores y funcionarios públicos de primera línea incrementa exponencialmente las perspectivas de desarrollo profesional. Nuestros egresados sobresalen en el sector público y en el privado, en el Poder Judicial, en estudios jurídicos de primera categoría y en otras organizaciones nacionales y extranjeras.³⁶

La descripción no incluye el término “derecho” (solo al inicio, pero como nombre de la carrera de grado), pero sí hace una enfática referencia a la relación con otras disciplinas y a los procesos de integración.

La asignatura Derecho Romano tampoco aparece publicada expresamente dentro de las materias obligatorias. No obstante, se indica que la lista de materias es enunciativa y que la universidad se reserva el derecho de modificar la lista de materias y sus profesores.

La versatilidad inherente y de origen del Derecho Romano

En este apartado quisiera agregar a lo dicho anteriormente que los romanos no hablaban de “derecho” sino de *ius*. Si bien el vocablo *ius* se traduce por “derecho”, dicha traducción lleva en sí misma una concepción distinta. *Ius* se vincula con términos como *iustitia*. De ahí, podemos sostener de manera amplia que *ius* es sinónimo de “lo justo”. En cambio, el término *derecho* se separa de este significado y se vincula con lo recto y de ahí la línea de aplicación está dada en que es “*derecho* todo aquello que se acomode a la voluntad estatal expresada en las leyes” (Di Pietro, 2001: 37).

La evolución de la aplicación del Derecho Romano (adoptando este término por una cuestión de comprensión, pero sin olvidar la distancia que lo separa del *ius* bajo la concepción romana) permite, a su vez, repensar la asignatura desde distintos ángulos, con enfoques y propósitos diversos. Entre estos, consideramos los siguientes, siempre desde una perspectiva jurídica: (i) enfoque histórico; (ii) enfoque propedéutico; (iii) enfoque como método científico; (iv) enfoque como origen o fuente del Derecho Privado; (v) enfoque como principios generales del derecho latinoamericano; y, (vi) como Derecho Romano común, base de un derecho a la integración y/o la unificación del derecho en Europa y en América Latina.³⁷ Ello sin contar las distintas modalidades en que puede ser abordado el estudio de las instituciones romanas.

Partiendo de estos distintos enfoques, el contenido de Derecho Romano ha sido presentado dentro de materias de Historia del Derecho, o, como ocurre actualmente en la UBA, dentro del CBC y luego, en el ciclo orientado; o también, a través de seminarios profundizados.

En efecto, en mi opinión, para la UBA sería deseable que el desarrollo de los principios del derecho en el sentido de *ius* cuente con un paso más. Esto es, dentro de la carrera de grado, sería conveniente proponer a los alumnos la posibilidad de profundizar los estudios, en un nivel avanzado, para aquellos interesados en pensar modelos de integración regional. Es decir, pensar un camino para el estudio del Derecho Romano que, luego de las dos instancias previstas en el plan

³⁷ Frente a los modelos derecho continental y *Common Law*, se ha sostenido que en la tradición occidental ha existido otro modelo para concebir y organizar el derecho: “Tal modelo encuentra su expresión en el *ars iuris* y puede subsumirse en la definición de derecho elaborada por el jurista Celso hijo (siglo I-II d.C.) [...] en términos de *ars boni et aequi* (arte de lo bueno y de lo igual). [...] podríamos referirnos a ‘sujeción al derecho’ (no ya a las leyes o a las sentencias); derecho que para ser tal debe presentar las connotaciones de *bonum et aequum* (bueno e igual) y asegurar la correcta actuación de tales connotaciones en sus aplicaciones concretas a las relaciones que se verifican en el ámbito de la convivencia humana. A tal fin, debe colocarse por encima de todo, la solución de los casos [...]. Justiniano sustituyó este sistema del *ars iuris* (caracterizado por su adhesión a la realidad) por el de la –así denominada– *legum doctrina*. Este último sistema, a diferencia de aquel, es tributario de una determinada ideología. Esta mutación radical fue anunciada y representada mediante los términos *legum permutatio* [...]. La *legum permutatio* ha sido ignorada por las más recientes generaciones [...] que se han dedicado a estudiar el Derecho Romano como derecho histórico [...]. Sobre todo [...] se impidió la recuperación de los elementos de la ‘herencia perdida del derecho Romano’, elementos cuyo empleo sería de enorme relevancia para la ciencia jurídica” (Gallo, 2015: 12-13).

³⁵ Fundada en el año 1991, con sede en Buenos Aires.

³⁶ Puede verse el plan de estudios en: https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=280&id_item_menu=1045

del estudio del año 2004, se pueda complementar con seminario adicional, optativo, para aquellos interesados en profundizar determinadas instituciones. Este enfoque sería enriquecedor también en aquellas universidades que no cuentan con la asignatura dentro de sus materias obligatorias.

Debates pendientes

Existe un debate abierto sobre el título habilitante, respecto del cual no hay conclusiones idénticas entre los distintos países, muchos de los cuales exigen rendir exámenes específicos para abogados que quieran luego litigar, por ejemplo. En Argentina, sin embargo, existen numerosas ofertas de maestrías y cursos de postgrado que permiten profundizar los estudios en las diversas áreas de práctica e, incluso, según el rol que adopte el abogado. Al mismo tiempo, vuelven a aparecer en los diarios referencias a propuestas de acortar las carreras de grado y rediseñar los ciclos en los estudios superiores.³⁸

Conclusiones

En mi opinión, la asignatura de Derecho Romano es un ejemplo de la afirmación de que se enseña derecho según como se concibe el Estado o la organización de una sociedad determinada.

Algunos de los perfiles publicados en las páginas oficiales de las facultades individualizadas ponen de manifiesto la vinculación entre ellos y la ubicación de la materia en su plan de estudios. Así, tenemos lo siguiente:

1. Las universidades confesionales, algunas de las cuales expresan la valoración de una visión humanista y/o cristiana del aspirante a abogado y del derecho natural, incluyen la asignatura Derecho Romano dentro de los primeros años de formación del abogado.³⁹

2. La universidad pública hace expresa referencia al derecho positivo y también al Estado. La Universidad de Córdoba y la de La Plata mantienen obligatoria la asignatura al inicio del plan de estudios, mientras que en la UBA se mantiene como materia obligatoria solamente para aquellos alumnos que deciden seguir la orientación de Derecho Privado. No obstante, valoro la nueva incorporación de la materia Principios Generales del Derecho Latinoamericano, como un nuevo enfoque del Derecho Romano dentro el CBC. Lamentablemente, no vemos que el perfil haga referencia a una interrelación con América Latina ni el resto del mundo.

3. Las universidades empresariales hacen referencia a la práctica y lo internacional, entre otras cuestiones. No incluyen la materia Derecho Romano, al menos dentro de la nómina de materias ofertadas de manera expresa.

En el caso de las universidades públicas, coincidimos en que corresponde realizar un análisis cuidadoso para brindar una formación amplia, que permita al alumno desarrollar sus propias convicciones y la capacidad de razonar jurídicamente. En este sentido, en mi opinión, sería conducente a tal fin, que la elección del alumno pueda darse de manera informada, con la posibilidad de acceso a tutorías, en caso de requerirlo, y con una oferta adicional, optativa, sobre instituciones romanas útiles para pensar un modelo de integración real para América Latina.

Fronidzi sostuvo: “No solo cambia la sociedad, sino la ciencia y la tecnología” (1971: 235). Coincido. En la mayoría de los casos, el derecho viene detrás de los hechos. La evolución de las comunicaciones y la inteligencia artificial ponen de resalto las limitaciones de adoptar una visión estática del derecho o reducir las soluciones a las leyes puestas o las sentencias dictadas, dentro de una única jurisdicción. Por esto, en mi opinión, en la formación del abogado deben brindarse herramienta para sortear esos otros escenarios de la convivencia humana.

Siguiendo a Gallo, el Derecho Romano en su visual dinámica del derecho como *ars humana*, que lo pone, lo interpreta y lo aplica, en una realidad concreta, tiene todavía una enorme relevancia en la formación de los juristas actuales, en América Latina.

³⁸ Véase, por ejemplo, Berardi, L. (2023), ¿Hay que acortar las carreras de grado? El debate avanza en universidades públicas y privadas, La Nación, 19 de marzo:

<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/hay-que-acortar-las-carreras-de-grado-el-debate-esta-abierto-en-universidades-publicas-y-privadas-nid19032023/>.

³⁹ En el informe citado del año 2019, se indica con relación a institutos de investigación: “Algunos temas son exclusivos de las universidades privadas, fundamentalmente católicas, como Derecho Romano o ley natural” (Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, 2019). Pareciera entonces que se realiza una relación entre Derecho Romano y derecho natural.

Bibliografía

- Di Pietro, A. (2001), *Derecho Romano Privado*, 2da. ed. Depalma.
- Dirección de la Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (2016), 30 años de Ciencia Política. Una reforma del plan de estudios: balance y desafíos. Documento de trabajo, <https://cienciapolitica.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/Una-reforma-del-plan-de-estudios-balance-y-desaf%C3%ADos.pdf>.
- Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil (2019), La abogacía en la Argentina: Su enseñanza, investigación y difusión. Relevamientos y análisis del estado de situación, noviembre: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/la_abogacia_en_la_argentina_-_datos_consolidados_por_la_dnrecaso_minjus.pdf
- Ferraioli Karamanian, M., Monti, E. H. y Rábanos, J. A. (2014). Una universidad para la democracia: entrevista a Eugenio Bulygin. *Carrera y Formación Docente Revista Digital*, 7-31, <http://www.derecho.uba.ar/academica/centro-desarrollo-docente/revista/revista-N04-2014-Otono.pdf>.
- Frondizi, R. (1971), Misión Social (capítulo IV). *La Universidad en un mundo de tensiones*. Paidós.
- Gallo, F. (2015), Celso y Kelsen. *Para la refundación de la ciencia jurídica*. Eudeba.
- Gallo, F. (2000), Un modelo de romanista. *Roma e America*, 10/2000, 239-245.
- Levaggi, A. (1986), El Derecho Romano en la formación de los abogados argentinos del ochocientos. *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*, No. 40, 17-33.
- López-Rendo Rodríguez, C. (2021), La importancia del Derecho Romano en la Formación del abogado. *Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo*, 413-464.
- Schipani, S. (1997), Principia Iuris. Principium potissima pars. Principios generales del derecho (apuntes para una investigación). *Roma e America*, 3/1997.
- Schipani, S. (2000), Dalmacio Vélez Sarsfield y la unificación del Derecho en América Latina. *Roma e América. Diritto Romano Comune*, 10/2000, 264 a 280.
- Scotti, L. (2019), El Movimiento “13 de diciembre”: el antecedente olvidado de la Reforma Universitaria de 1918. *IV Número Extraordinario de Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales*, UNLP, http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/93340/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&is-Allowed=y.